

Nr. 198 Staatssekretär Pfundtner an Reichsminister Lammers. 18. Dezember 1937

R 43 II/733, Bl. 60–66 Ausfertigung¹

Beginn:

Beginn:

Eigenhändig Geheim

Betrifft: Ausschaltung der jüdischen Ärzte. Auf das gefällige Schreiben vom 25. August 1937 – Rk. 13354 A².

Lieber Herr Lammers!

Hiermit übersende ich Ihnen mit der Bitte um zunächst vertrauliche Kenntnisnahme einen vorläufigen Referentenentwurf einer Vierten Verordnung zum Reichsbürgergesetz³.

Zu dem Entwurf bemerke ich im allgemeinen:

Wenn der Entwurf dieser Verordnung über die in dem Vortrag des Reichsärztführers beim Führer und Reichskanzler vom 14. Juni d. Js.⁴ allein angeschnittene Frage der Ausschaltung jüdischer Ärzte hinausgeht und die Verdrängung der Juden aus einer Reihe weiterer Berufe vorsieht, so war hierfür die Erwägung maßgebend, daß es zweckmäßig erschien, in einer Gesamtregelung die Ausschaltung der Juden aus bestimmten Berufen auszusprechen, aus denen sie früher oder später doch ausgeschieden werden müssen. Die Einbeziehung der Rechtsanwälte und Patentanwälte in den Entwurf ist dabei, wie ich betonen möchte, ohne vorherige Fühlungnahme mit dem Reichsjustizministerium und zu dem Zweck erfolgt, von dem Standpunkt der von uns zu vertretenden Judenpolitik aus den Kreis der zu erfassenden Berufsgruppen abschließend zu umreißen.

Es ist weiter davon abgesehen worden, die Form eines besonderen Gesetzes zu wählen. Das Reichsbürgergesetz⁵ ist das Gesetz, das die Grundlage zur Ausscheidung der Juden aus Körper und Leben des Deutschen Volkes geschaffen hat. Es ist daher nur folgerichtig, wenn weitere Maßnahmen, die der Durchsetzung dieses Zieles zu dienen bestimmt sind, in der Form einer Durchführungsverordnung zu dem Reichsbürgergesetz erscheinen. Soweit durch eine solche Verordnung Gesetzesrecht – es kommt hier nur die Reichsärzteordnung⁶ und das Gesetz über Maßnahmen im ehemaligen ober-schlesischen Abstammungsgebiet⁷ in Frage – materiell abgeändert wird, dürften Bedenken nicht bestehen, insbesondere, wenn die in Aussicht genommene Verordnung die Unterschrift des Führers und Reichskanzlers erhält, was ich für notwendig halte.

Im einzelnen ist zu dem Entwurf folgendes zu sagen:

Zu § 1⁸

¹ Durchschlag Pfundtner in R 1501/5516, S. 17–29. Vgl. APK I 1, Reg. Nr. 12091.

² Lammers an Pfundtner, 25. 8. 1937: Einladung zur gemeinsamen Besprechung mit RÄF Wagner in Berchtesgaden am 1. 9., die aber nicht zustandekam; R 43 II/733, Bl. 44 f.; oben Dok. Nr. 100 Anm. 7. Zur unmittelbaren Veranlassung der Vorlage s. Dok. Nr. 180 Ziff. C.

³ Geheimer Entwurfstext: R 43 II/733, Bl. 67–69.

⁴ Dok. Nr. 100 P. 5.

⁵ Vom 15. 9. 1935 (RGBl. I S. 1146); vgl. ARH II/2, Nr. 260.

⁶ RÄO vom 13. 12. 1935 (RGBl. I S. 1433); s. ARH II/2, Nrr. 222. 279, 282 P. 1.

⁷ Vom 30. 6. 1937 (RGBl. I S. 717); oben Dok. Nr. 106 P. 3.

⁸ § 1 des VO-Entw. lautete: „(1) Bestallungen (Approbationen) von Ärzten, die Juden sind, erlöschen am 31. März 1938.“

Bevor das Problem der Ausschaltung der jüdischen Ärzte auf gesetzgeberischem Wege angefaßt wird, müssen m. E. – und zwar durch eine *verbindliche* Äußerung der Reichsärztekammer – folgende Vorfragen geklärt werden:

1. a) Kann bei völliger Ausschaltung von 4000 jüdischen Ärzten in Friedens- und Kriegszeiten eine ausreichende ärztliche Versorgung an allen Orten sichergestellt werden? Hierbei ist die Tatsache besonders zu berücksichtigen, daß die praktizierenden deutschblütigen Ärzte zur Zeit und in Zukunft durch die vielen Aufgaben, die ihnen fortgesetzt neu zugewiesen werden, schon sehr in Anspruch genommen sind.
- b) Welche vorbereitenden Maßnahmen wären erforderlichenfalls zu treffen?
2. Zu welchem Termin kann, wenn die Frage zu 1 a bejaht wird, die Ausschaltung der jüdischen Ärzte ohne Gefahr erfolgen?

Sind diese Vorfragen positiv geklärt, so ist der Weg für die geplante Regelung frei.

Was die Art des Vorgehens betrifft, so empfiehlt es sich nicht, durch die in der Reichsärzteordnung vorgesehene Zurücknahme der Bestallung⁹ das Ausscheiden der jüdischen Ärzte herbeizuführen, da angesichts ihrer Zahl eine solche Belastung der Verwaltungsbehörden nicht vertretbar erscheint. Es ist daher vorgesehen, daß die Bestellungen (Approbationen) der jüdischen Ärzte kraft Gesetzes erlöschen, wie dies in § 12 des Gesetzes über Maßnahmen im ehemaligen oberschlesischen Abstammungsgebiet vom 30. Juni 1937 (RGBl. I S. 717) auch bestimmt worden ist. Als Zeitpunkt ist vorläufig der 31. März 1938 vorgesehen. Seine endgültige Festlegung wird wesentlich auch noch davon abhängen, bis wann die notwendig werdenden Ersatzzulassungen von Krankenkassenärzten überall durchgeführt werden können.

Besonderer Prüfung bedarf, ob die jüdischen Ärzte ausnahmslos ausgeschieden werden sollen. Hierbei ist zu beachten, daß in einigen Städten Deutschlands noch charitative jüdische Krankenhäuser (schätzungsweise etwa 9 bis 10 Anstalten mit rund 1500 Betten) vorhanden sind. Es besteht keine Veranlassung, solche Einrichtungen, die aus Mitteln des Judentums unterhalten werden, eingehen zu lassen und dadurch öffentliche Mittel vermehrt in Anspruch zu nehmen. Diese Anstalten sind auch unentbehrlich für die Ausbildung jüdischer Krankenpflegerinnen, deren wir weiterhin für die Pflege jüdischer Kranker ständig bedürfen, da man es deutschblütigen Pflegerinnen kaum zumuten kann, in jüdische Haushalte zur Krankenpflege zu gehen; eine Unmöglichkeit häuslicher Krankenpflege würde aber die Benutzung der öffentlichen Krankenhäuser durch Juden zur Folge haben und damit bei Pflichtversicherten eine vermehrte Inanspruchnahme der Versicherungsleistungen zugunsten der Juden mit sich bringen. Schließlich erscheint es auch bei der starken Beanspruchung der deutschblütigen Ärzte nicht vertretbar, in Bezirken, in denen – wie z.B. Berlin, Breslau, Frankfurt a/Main – Juden in größerer Zahl ihren Wohnsitz haben, diesen Ärzten auch noch die Behandlung jüdischer Kranker zumuten und dadurch die Zeit für die Behandlung deutschblütiger Kranker weiter zu verknappen.

Aus allen diesen Erwägungen heraus sieht der Entwurf vor, daß Ausnahmen von dem Erlöschen der Bestallung bei jüdischen Ärzten zugestanden werden können. Um sicherzustellen, daß diese jüdischen Ärzte auch tatsächlich ausschließlich für den jüdischen Teil der Bevölkerung zur Verfügung stehen, ist neben der Widerruflichkeit der Ausnahmegenehmigung und der Zulässigkeit bestimmter Auflagen auch das unter Strafe gestellte Verbot der Behandlung deutscher Staatsangehöriger deut-

(2) Der Reichsminister des Innern oder die von ihm ermächtigte Stelle kann nach Anhörung der Reichsärztekammer Ausnahmen zulassen. Die Ausnahmegenehmigung ist widerruflich und kann unter Auflagen erteilt werden.

(3) Jüdische Ärzte, denen eine Ausnahmegenehmigung nach Abs. 2 erteilt ist, dürfen deutsche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes nicht behandeln. Zuwiderhandlungen werden mit ... bestraft, soweit nicht die allgemeinen Strafvorschriften eine Pflicht zur ärztlichen Hilfeleistung vorschreiben.

(4) Die Bestallung als Arzt kann einem Juden nicht erteilt werden.

(5) Der Reichsminister des Innern wird ermächtigt, die Reichsärzteordnung vom 13. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1433) entsprechend zu ergänzen.“

⁹ Gemäß § 5 (2) RÄO; s. ARH II/2, Nr. 279 Anm. 6.

schen oder artverwandten Blutes vorgesehen, soweit nicht die allgemeinen Strafvorschriften eine Pflicht zur ärztlichen Hilfeleistung vorschreiben.

Absatz 4 von § 1 ist durch die augenblickliche Fassung der Reichsärzteordnung geboten. Absatz 5 soll eine vereinfachte Herbeiführung der notwendigen Änderungen der Reichsärzteordnung sicherstellen.

Zu § 2¹⁰

Bei den Zahnärzten und Tierärzten taucht das Problem einer Mangellage bei dem Ausscheiden der Juden nicht auf. Nach Mitteilung der Zahnärztekammer gibt es unter den vorhandenen 16217 Zahnärzten 606 Juden; unter den 8500 bis 9000 Tierärzten finden sich nur 78 Juden.

Einer Änderung der Reichstierärzteordnung¹¹ bedarf es im Gegensatz zur Reichsärzteordnung nicht. Eine Reichszahnärzteordnung ist noch nicht erlassen; die Prüfungsordnung für die Zahnärzte kann ohne besondere Ermächtigung im Rahmen unserer eigenen Zuständigkeit jederzeit abgeändert werden.

Zu § 3¹²

Bei den jüdischen nichtapprobierten Zahnbehandlern, Heilpraktikern und Hebammen erschien es, um das Problem der Kurierfreiheit nicht durch eine auf einem gänzlich anderen Gebiet liegende Regelung anzuschneiden, nicht erwünscht, den Ausschluß der Juden aus diesen Berufsgruppen herbeizuführen, ganz abgesehen davon, daß der Anteil der Juden an diesen Berufen unbedeutend ist. Es genügt in diesem Falle das Behandlungsverbot deutschblütiger Personen.

Zu § 4¹³

Wie bereits betont, ist die Einbeziehung der Rechtsanwälte und Patentanwälte zunächst ohne Fühlungnahme mit dem Reichsjustizministerium erfolgt. Es ist mit Sicherheit zu erwarten, daß die Anwaltschaft den Ausschluß der Juden aus ihren Reihen fordern wird, wenn sie aus dem Beruf des Arztes, Zahnarztes und Tierarztes ausgeschaltet werden.

Zu §§ 5 und 6¹⁴

Die vorgesehenen Bestimmungen entsprechen dem bisherigen Recht, wie sie in § 2 und § 4 der Zweiten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 21. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1524) enthalten sind.

Zu § 7¹⁵

¹⁰ VO-Entw. § 2: „Bestellungen (Approbationen) von Zahnärzten und Tierärzten, die Juden sind, erlöschen am 31. März 1938.“

¹¹ Vom 3. 4. 1936 (RGBl. I S. 347); s. ARH III, Anhang FV 180*.

¹² VO-Entw. § 3: „Jüdische nichtapprobierte Zahnbehandler und jüdische Heilpraktiker dürfen deutsche Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes nicht behandeln; entsprechendes gilt für jüdische Hebammen. Zuwiderhandlungen werden mit ... bestraft, soweit nicht allgemeine Strafvorschriften eine Pflicht zur Hilfeleistung vorschreiben.“

¹³ § 4 zufolge erlosch die Zulassung jüd. Rechtsanwälte am 31. März 1938, zum gleichen Zeitpunkt auch die Eintragung jüd. Patentanwälte in der beim Reichspatentamt geführten Liste.

¹⁴ Gemäß § 5 sollte jüd. Ärzten etc., deren Approbation oder Zulassung nach dieser VO erlosch, „bei Würdigkeit und Bedürftigkeit ein jederzeit widerruflicher Unterhaltszuschuß gewährt werden [können], wenn sie Frontkämpfer gewesen sind“. § 6 erleichterte die Kündigung von Mietwohnungen der Betroffenen und ihrer ehern. Angestellten.

¹⁵ VO-Entw. § 7: „(1) Satz 2 und 3 von Abs. 2 des § 4 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 14. November 1935 (RGBl. I S. 1333) und Abs. 5 des § 1 der Zweiten Verordnung zum Reichsbürgergesetz vom 21. Dezember 1935 (RGBl. I S. 1524) werden aufgehoben.

(2) Das Ruhegehalt dieser Beamten ist auf Grund der allgemeinen versorgungsrechtlichen Vorschriften nach dem Stand vom 31. Dezember 1935 neu festzusetzen und mit Wirkung vom 1. April 1938 ab anstelle der bisher gezahlten Bezüge zu zahlen.

(3) Die Vorschriften des Abs. 1 und 2 gelten entsprechend in bezug auf das Ruhegehalt der jüdischen Beamten, die nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes im ehemaligen oberschlesischen Abstimmungsgebiet vom 30. Juni 1937 (RGBl. I S. 717) mit Ablauf des 31.

Die Bestimmung, daß die auf Grund von § 4 der Ersten Verordnung zum Reichsbürgergesetz ausscheidenden jüdischen Beamten als Ruhegehalt die vollen zuletzt bezogenen Dienstbezüge bis zur Erreichung der Altersgrenze erhalten, hat erhebliche Gegenvorstellungen der deutschblütigen Beamten hervorgerufen, die im Gegensatz zu den Juden bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Amt nur ihre Pensionsbezüge erhalten. Diese Regelung war seinerzeit wesentlich aus außenpolitischen Erwägungen getroffen worden, die heute wohl nicht mehr zutreffen dürften. Auch aus finanziellen Erwägungen erscheint es geboten, die Besserstellung der jüdischen Beamten nunmehr aufzuheben. Entsprechendes gilt in bezug auf die jüdischen Beamten, die nach § 2 Nr. 1 des Gesetzes über Maßnahmen im ehemaligen oberschlesischen Abstimmungsgebiet mit Ablauf des 31. August 1937 unter Beibehaltung ihrer vollen bisher bezogenen Dienstbezüge in den Ruhestand getreten sind. Einer ausdrücklichen Abänderung des Gesetzes über Maßnahmen im ehemaligen oberschlesischen Abstimmungsgebiet bedarf es nicht, da die Vorschriften, auf die Satz 2 in Nr. 1 von § 2 a. a. O. Bezug nimmt, durch Absatz 1 von § 7 des Entwurfs aufgehoben worden sind, so daß damit die Bezugnahme in dieser Vorschrift ohne weiteres entfällt.

An dem Entwurf sind das Auswärtige Amt, der Reichsfinanzminister, der Reichserziehungsminister, der Reichsarbeitsminister und auch der Reichskriegsminister wesentlich interessiert. Bevor ich den Entwurf weiter bearbeiten lasse, lege ich Wert darauf, mich über seine Grundsätze zunächst mit Ihnen auszusprechen. Ich bitte Sie, einen diesbezüglichen Zeitpunkt mit mir zu vereinbaren¹⁶.

Heil Hitler!
Ihr Pfundtner

August 1937 in den Ruhestand getreten sind, mit der Maßgabe, daß das Ruhegehalt nach dem Stande vom 31. August 1937 neu festzusetzen ist.

(4) Die bisher gezahlten Bezüge sind zu belassen.

(5) Für die Kündigung von Mietverhältnissen gilt § 6 entsprechend.“

¹⁶ Eine Besprechung kam vorerst nicht zustande; vgl. Dok. Nr. 180 Anm. 17. Mit Geheimschreiben vom 24. 1. 1938 teilte Pfundtner dann Lammers mit, Reichsamtssleiter Blome habe das RIM wissen lassen, „der Führer habe vor kurzem entschieden, daß die Vierte Verordnung zum Reichsbürgergesetz sich *ausschließlich* auf die jüdischen Ärzte zu beschränken habe und daß von einer Erstreckung auf andere Berufsgruppen – insbesondere also die Zahnärzte, Dentisten und Heilbehandler – abzusehen sei. Wem gegenüber der Führer diese Entscheidung gefällt habe, wurde nicht gesagt“. RÄF Wagner bereite offensichtlich eine eigene VO gegen die jüd. Ärzte vor; R 43 II/733, Bl. 76 f. Diesen Konkurrenzentwurf präsentierte der StdF im März 1938; s. Folgeband, Dok. vom 17. 3. 1938.

Zitierhinweis

Nr. 198 Staatssekretär Pfundtner an Reichsminister Lammers. 18. Dezember 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).
<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d198>